

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4288/2558

บริษัททุ่งคำ จำกัด
ธนาคารดอยช์ แบงก์ เอจี.

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง, มาตรา 14 วรรคหนึ่ง

สัญญากู้ยืมเงินกับสัญญาซื้อขายทองคำ มีข้อสัญญาที่คู่สัญญาตกลงให้ระงับข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเกิดจากนิติสัมพันธ์ทางสัญญาหรือไม่โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ จึงเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการตาม พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง

เมื่อจำเลยยื่นข้อเรียกร้องให้ระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการลอนดอน และต่อมาจำเลยได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการลอนดอน จึงเป็นกรณีที่จำเลยใช้สิทธิเลือกที่จะเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการแล้ว ทำให้การระงับข้อพิพาทต้องใช้กระบวนการของอนุญาโตตุลาการตามที่โจทก์และจำเลยตกลงกันไว้ในสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาซื้อขายทองคำ การที่โจทก์ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฟ้องคดีต่อศาลโดยไม่เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อสัญญาอนุญาโตตุลาการ

เหตุผลประกอบของสัญญาที่โจทก์อ้างไม่ว่าจะเป็นนิติกรรมอำพรางหรือกลฉ้อฉลหรือข้อตกลงที่จำเลยให้โจทก์ชำระหนี้เงินกู้ด้วยทองคำโดยกำหนดราคาทองคำที่แน่นอนไว้ล่วงหน้าซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดขัดต่อ ป.พ.พ. มาตรา 656 วรรคสองและวรรคสาม หรือการกระทำของจำเลยที่ใช้อำนาจต่อรองสูงกว่า จัดทำสัญญาเอาเปรียบ

โจทก์ขัดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 นั้น เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเนื้อหา และความสมบูรณ์ของสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาซื้อขายทองคำ จึงเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาโดยตรง อีกทั้งการยกเหตุดังกล่าวถือเป็น การโต้เถียงในเรื่องความมีอยู่ของสัญญาและการมีผลใช้บังคับของสัญญาซึ่งอยู่ในอำนาจวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ การฟ้องคดีนี้จึงเป็นเรื่องสัญญาหาใช้มูลละเมิด

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นที่โจทก์กล่าวอ้างในคำฟ้องอันเป็นเนื้อหาข้อพิพาทซึ่งต้องระงับโดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการ และเมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางทำการไต่สวนแล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุที่จะทำให้สัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ และมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี คำสั่งจำหน่ายคดีของศาลดังกล่าวจึงชอบด้วย พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 479,152,887.65 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 13,626,144.93 ดอลลาร์สหรัฐ

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยยื่นคำร้องว่า ตามสัญญากู้เงินและสัญญาซื้อขายทองคำดังกล่าวเป็นข้อสัญญาที่มีข้อตกลงให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดก่อน ขอให้ศาลจำหน่ายคดีเพื่อให้คู่ความไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า โจทก์ฟ้องจำเลยในมูลละเมิดไม่ได้เกี่ยวข้องหรือโต้แย้งในข้อสัญญา จึงไม่อยู่ในบังคับของข้อสัญญาอนุญาตตุลาการ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ และจำเลยไม่อาจขอให้ศาลจำหน่ายคดีได้

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความเพื่อให้คู่ความไปดำเนินการทางอนุญาตตุลาการก่อนตามพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง คืบค่าขึ้นศาลให้แก่โจทก์เป็นจำนวน 480,000 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมอย่างอื่นให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า คำสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ให้จำหน่ายคดีโจทก์ออกจากสารบบความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า สัญญากู้ยืมเงิน กับสัญญาซื้อขายทองคำ มีข้อสัญญาที่คู่สัญญาตกลงให้ระงับข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเกิดจากนิติสัมพันธ์ทางสัญญาหรือไม่โดยวิธีอนุญาตตุลาการ จึงเป็นสัญญาอนุญาตตุลาการตามพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง และจำเลยมีนายสุรนิตย์ ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติงานของธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี พยานจำเลยเบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 จำเลยยื่นเสนอขอเรียกร้องให้ระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาตตุลาการ ต่อสถาบันอนุญาตตุลาการลอนดอนตามสำเนาขอเรียกร้องให้ระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาตตุลาการฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ต่อมาในเดือนกันยายน 2554 จำเลยได้ยื่นคำเสนอขอพิพาทต่อสถาบันอนุญาตตุลาการลอนดอนตามสำเนาคำเสนอขอพิพาทฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงเป็นกรณีที่จำเลยใช้สิทธิเลือกที่จะเสนอขอ

พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการแล้ว ทำให้การระงับข้อพิพาทต้องใช้กระบวนการของ
อนุญาโตตุลาการตามที่โจทก์และจำเลยตกลงกันไว้ในสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาซื้อขาย
ทองคำ ดังนั้นการที่โจทก์ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฟ้องคดีต่อศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยมิได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ
จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อสัญญาอนุญาโตตุลาการ ที่โจทก์อุทธรณ์ทำนองว่า โจทก์
ฟ้องว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ด้วยการหลอกลวงโจทก์โดยการแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จ และปกปิดข้อเท็จจริง และมีเจตนากระทำการฝ่าฝืนกฎหมายอันเกี่ยว
เนื่องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นการ
ฟ้องในมูลละเมิดมิใช่กรณีพิพาทเกี่ยวเนื่องด้วยสัญญา โจทก์จึงฟ้องคดีต่อศาลได้นั้น
เห็นว่าเหตุบกพร่องของสัญญาในกรณีต่าง ๆ ที่โจทก์อ้างไม่ว่าจะเป็นนิติกรรม
อำพรางหรือกลฉ้อฉลหรือข้อตกลงที่จำเลยให้โจทก์ชำระหนี้เงินกู้ด้วยทองคำโดย
กำหนดราคาทองคำที่แน่นอนไว้ล่วงหน้าซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด ขัดต่อประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 656 วรรคสองและวรรคสาม หรือการกระทำของ
จำเลยที่ใช้อำนาจต่อรองที่สูงกว่าจัดทำสัญญาเอาเปรียบโจทก์ขัดต่อพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเนื้อหาและความ
สมบูรณ์ของสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาซื้อขายทองคำ จึงเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรือ
เกี่ยวเนื่องกับสัญญาโดยตรง อีกทั้งการยกเหตุดังกล่าวถือเป็นการโต้เถียงในเรื่อง
ความมีอยู่ของสัญญา และการมีผลใช้บังคับของสัญญาซึ่งอยู่ในอำนาจวินิจฉัยของ
อนุญาโตตุลาการ การฟ้องคดีนี้จึงเป็นเรื่องสัญญาหาใช่มูลละเมิดตามที่โจทก์กล่าว
อ้างไม่ อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไม่ได้พิจารณาประเด็นที่โจทก์กล่าวอ้างใน
คำฟ้องและนำสืบในชั้นได้เห็นว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ด้วยการหลอกลวง
โจทก์โดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อเท็จจริงและมีเจตนากระทำการ
ฝ่าฝืนกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทำให้โจทก์ได้รับ

ความเสียหายนั้น เห็นว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้กำหนดประเด็นในการไต่สวนว่า สัญญาระหว่างโจทก์และจำเลยที่กล่าวอ้างในคำฟ้องเป็นสัญญาที่มีข้อตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการหรือไม่ ซึ่งต่อมาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า สัญญากู้ยืมเงินและสัญญาซื้อขายทองคำเป็นสัญญาที่มีข้อตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการและมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย การที่โจทก์นำข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาอนุญาโตตุลาการมาฟ้องไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาที่กำหนดให้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการวินิจฉัยก่อน จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 เพื่อให้คู่ความไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อน ดังนั้นศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นที่โจทก์กล่าวอ้างในคำฟ้องอันเป็นเนื้อหาของข้อพิพาทซึ่งต้องระงับโดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการ และเมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางทำการไต่สวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุที่ทำให้สัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานั้นได้ และมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี คำสั่งจำหน่ายคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางดังกล่าว จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 14 วรรคหนึ่งแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร-นวนน้อย ผลทวี-ปริญญา ดีผดุง)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายชัชวาลย์ สุวรรณศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นกค103/2556

ต้น

หมายเหตุ